

1501234-64.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... [processos 0000227-40.2016.8.26.0580 (tráfico) - fl. 117; 0007160-08.2018.8.26.0047 (tráfico) - fl. 119; 0008458-74.2014.8.26.0047 (tráfico) - fls. 119/120], pelo que majoro a reprimenda em 1/3. Desse modo, não havendo outras circunstâncias a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 1 mês e 19 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501234-64.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501234-64.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2098228/2021 -

DEL.DEF.MUL. ASSIS, 17268927 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 1352/21/506 - DEL.DEF.MUL.

ASSIS, 2098228 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DALBERTO MORAIS SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DALBERTO MORAIS SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 147, c.c. 61, II, f, ambos do Código Penal, porque, no dia 26 de março de 2021, em horário incerto, na Rua das Orquídeas, nº 21, bloco 1, Parque das Acácias, nesta Cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira, Isabelli Lima Ribeiro, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, mediante uma carta em que dizia que iria matá-la, bem como sua família. Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, o denunciado e a vítima Isabelli se relacionaram por dois anos e estão separados desde 2018, possuindo uma filha em comum.

Consta dos autos que o denunciado está preso pela prática do crime de tráfico de drogas e do interior do estabelecimento prisional onde se encontra passou a enviar cartas à vítima proferindo diversas ameaças de morte a ela e à sua família, em razão do inconformismo do término do relacionamento (vide cartas copiadas às fls. 43/45).

A vítima ofereceu representação às fls. 06.

A denúncia foi recebida (fl. 55). O réu foi citado (fl. 77) e apresentou defesa (fl. 84). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 85/86). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e interrogado o réu (fls. 126/127). As partes apresentaram alegações finais (fls. 172/174 e 178/180).

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

A vítima Isabelli Lima Ribeiro relatou que manteve um relacionamento amoroso com o réu por cerca de 2 anos, estando separados desde agosto de 2018, quando ele foi preso por tráfico de drogas. Entretanto, o réu não aceita o término do relacionamento e, em razão disso, passou a enviar-lhe cartas de dentro do presídio, contendo ameaças de morte. As ameaças eram direcionadas a ela, seu pai Antônio, seu marido Douglas e sua filha menor Ana Clara.

Interrogado, o réu DALBERTO negou a acusação que lhe é feita, aduzindo que as cartas reunidas no processo, que lhe foram exibidas durante seu interrogatório, não partiram de seu punho, pois sua letra é bem diferente daquela nelas aposta.

A negativa do réu não merece prevalecer.

Não há dúvida de que as cartas veiculam promessa de mal injusto e grave (carta de fls. 45/47, datada de 07/02/2021) e grave e emanaram do punho do réu. Eis o conteúdo das cartas: “seja feliz enquanto eu estiver preso que depois que eu sair já era sua felicidade e ta tirando sua vagabunda”; “eu sei de cada passo seu ai fora HÁHÁ tava morando nos predinho ne a só pra avisar os seus dias de felicidade ta contado faltam dias em março estou ai só pra avisar”; “Você sabe que você esta travada comigo numas ideia que não é pra você se envolver com ninguém e como você se envolveu já sabe o fim da historia então um boa sorte aos pombinho sem asa”. “Março estou ai só para avisar e fala pro douglas william se esconder bem por que esses 3 anos tive muito oque pensar oq eu fazer”; “e você fez 19 anos ne parabéns dia 31 de janeiro”; “se me conhece Isabelli”.

Como se vê, é inquestionável o teor de ameaça das diversas frases constantes das cartas.

Por outro lado, no que toca a autoria, a prova seguramente demonstra que recai sobre o réu. Com efeito, o laudo grafotécnico de fls. 158/160 concluiu que “foram encontrados elementos técnicos, em quantidade e qualidade, que abrangeram os elementos gerais da escrita, objetivos e subjetivos e também aqueles dinâmicos, inerentes à gênese gráfica reveladores de que os manuscritos constantes na carta manuscrita partiram do punho do fornecedor de padrões DALBERTO MORAIS SANTANA”. Destarte, cabalmente evidenciado que o réu realizou promessa de mal injusto e grave contra a vítima, a qual é claramente dotada de potencialidade para incutir fundado temor e, por conseguir, ofender o bem jurídico tutelado pela norma.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 147, caput, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incidem, todavia, as agravantes do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/4, e da reincidência [processos 0000227-40.2016.8.26.0580 (tráfico) – fl. 117; 0007160-08.2018.8.26.0047 (tráfico) – fl. 119; 0008458-74.2014.8.26.0047 (tráfico) – fls. 119/120], pelo que majoro a reprimenda em 1/3. Desse modo, não havendo outras circunstâncias a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 1 mês e 19 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DALBERTO MORAIS SANTANA ao cumprimento de 1 mês e 19 dias de detenção, por infração ao artigo 147, caput, c.c. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o

sentenciado é multirreincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, pois o sentenciado é triplamente reincidente (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III).

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão, se o caso.

Dispense o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA